

AMPLIA POR HECHO DENUNCIA DE HECHO NUEVO

SEÑOR JUEZ:

ZAPATA CERUTTI ROXANA VANESA, DNI N° 28.004.429, con domicilio en GOB. PAZ N° 216 PISO 1 DEPTO. 11 de esta ciudad, en representación de mi hija menor de edad MARIA FAUSTINA BECERRA ZAPATA, DNI N° 55.914.918, con el patrocinio letrado de la Dra. MARIA EUGENIA CHIARVETTO PERALTA, Mat. Profesional T. 122 Folio 80 C.F.A.C.R., constituyendo domicilio procesal legal en Piedrabuena 286 oficina 3, DE 2331371154, de esta ciudad y domicilio electrónico mechiarvetto@gmail.com, y de la Dra. DORA BERTINETTI, Mat. Prof. T. 131 Folio 456 C.F.A.C., DE 27309557013, constituyendo domicilio procesal legal en Piedrabuena 286 oficina 3 y electrónico en bertinettidora@gmail.com, en autos "ZAPATA CERUTTI, ROXANA VANESA c/ OBRA SOCIAL EJECUTIVOS Y PERSONAS DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS s/AMPARO LEY 16.986" EXPTE. FCR 9492/2025, ante V.S. respetuosamente me presento y DIGO:

I.- OBJETO:

Que vengo en tiempo y forma a denunciar hecho nuevo, se admita como tal y se corra traslado conjuntamente a la demanda conforme lo establecido por el art. 331 y 365 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y lo normado por la Ley nacional N° 26.689.-

II.- HECHO NUEVO:

Que posterior a la interposición de la demanda, con fecha 25 de agosto de 2025 a las 16.27 hs. recibo un nuevo mensaje de OSDE

Maria Eugenia Chiarvetto Peralta
Abogada
C.F.A.C.R. N° 122 Folio 80

que rectifica la cobertura, y establece que cubriría el tratamiento en UN CUARENTA POR CIENTO (40%).

Que el comportamiento de la Obra social continúa siendo arbitrario e ilegal manifiesto toda vez que la ENFERMEDAD DE FAUSTINA "PUBERTAD PRECOZ CENTRAL" está contemplada como ENFERMEDAD POCO FRECUENTE.-

Que la ley Nacional N° 26.689, establece el programa de cobertura y protección integral de las enfermedades poco frecuentes:

"...ARTÍCULO 1° - El objeto de la presente ley es promover el cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias..."

"...ARTICULO 6° - Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas con EPF, incluyendo como mínimo las prestaciones que determine la autoridad de aplicación...."

Que la enfermedad de Faustina está incorporada en el Listado aprobado por el **MINISTERIO DE SALUD, Resolución 307/2023, RESOL-2023-307-APN-MS, de fecha 28/02/2023**

"... 759 Pubertad precoz central ..."


Dra. Eugenia Ochoaga Peña
Abogada
Mat. Fed: 1.123 F. 80-CAQR

Por lo cual, la cobertura de las prescripciones y estudios que se le indiquen por la patología de base "PUBERTAD PRECOZ CENTRAL" deben ser al cien por ciento por parte de la demandada.-

Todo esto conforme a lo normado por la autoridad de aplicación.

En su lugar la jurisprudencia nacional ha sostenido:

"...Cabe hacer lugar a la acción de amparo incoada, condenando al demandado a otorgar cobertura en forma total -100% de su costo- del tratamiento con motivo de la enfermedad quilomicronemia familiar que padece, pues las enfermedades se caracterizan como poco frecuentes cuando su prevalencia en la población es igual o inferior a una en dos mil personas referida a la situación epidemiológica nacional -art. 2 Ley 26.689-, el actor padece una enfermedad que se encuentra enumerada en el listado de enfermedades poco frecuentes publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, y en consecuencia, alcanzada por las prescripciones de la mencionada Ley -a la que adhiere la Provincia de Salta a través de la Ley 7965-. La medicación prescripta ha sido autorizada para su uso -en casos de diagnósticos similares- por la Agencia Europea de Medicamentos, motivo por el cual encuadra en el Régimen de Accesibilidad de Excepción de Medicamentos y en consecuencia, resulta que la falta de incorporación en el Vademecum provincial no puede ser empleada como límite al derecho a la salud del amparista, ya que la enfermedad que padece es una de las calificadas como poco frecuentes, situación ante la cual el Estado -en este caso, Provincial- debe desplegar las medidas de acción positivas necesarias para lograr un pleno goce del derecho a la salud, ya que la Ley 26.689 lo dispone entre sus objetivos en el art. 3.:"

SUMARIO DE FALLO, 26 de Junio de 2023, Id SAIJ: SUS0011774

III.- PRUEBA:

Documental:

A.- Nuevo mensaje de OSDE con fecha 25 de agosto de 2025 a las 16.27 horas.

IV.- PETITORIO:

Por lo expuesto, SOLICITO:

A.- Se tenga por presentado hecho nuevo.-

B.- Se ordene su traslado con la demanda.-

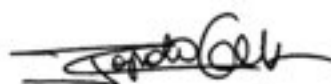
C.- Oportunamente se haga lugar al hecho nuevo y la demanda de amparo interpuesta, que proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA


Dra. María Eugenia Chiantera
Abogada
Mat. Fed. C. 1227, 16-CHCS


450905

N.F. T. 131 F. 456.



Roxana Zapata Ceruti
28004429



Asesoramiento...

16:27



para mí ▾

osde

Hola,

Te contactamos por la gestión de MARIA FAUSTINA
BECERRA ZAPATA.

Con relación al pedido por Triptorelina, la cobertura es
del 40 % por droguería.

En caso de estar de acuerdo gestionaremos la compra y
los pondremos en contacto con el proveedor para que
puedan coordinar el pago y la entrega.

Saludos

SILVINA BORELLO

OSDE



Responder

Reenviar

